

Relatório de Casos de Multas e Punições por Uso de IA na Advocacia Brasileira

1. Introdução

A crescente utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) na prática jurídica tem levantado questões éticas e de responsabilidade profissional. No Brasil, já existem casos documentados de advogados que foram multados ou tiveram suas condutas questionadas por órgãos reguladores e tribunais devido ao uso inadequado da IA, especialmente na geração de conteúdo jurídico inverídico. Este relatório detalha alguns desses casos, fornecendo informações sobre o órgão responsável, o estado, o motivo da punição e a data da decisão.

2. Casos Detalhados de Punições por Uso de IA na Advocacia

A tabela a seguir resume os principais casos identificados, com foco nos dados solicitados:

Órgão/Estado Responsável	Data da Decisão	Motivo da Punição	Detalhes Adicionais
2ª Vara Federal de Londrina/PR	2 de julho de 2025	Apresentação de artigos de lei inexistentes e jurisprudência inverídica gerados por IA.	Multa de 20 salários-mínimos por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça. Ofício enviado à OAB do Paraná para providências disciplinares [1].
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), São Paulo/SP	16 de fevereiro de 2026	Citação de precedentes judiciais inexistentes em recurso ordinário, atribuídos ao uso de IA generativa.	Multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Ofício encaminhado à OAB-SP para apuração de infração disciplinar. O advogado tentou atribuir a culpa a estagiários [2].
Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-3), Araçuaí/MG	27 de outubro de 2025	Citação de súmula inexistente, criada por inteligência artificial, para contestar laudo pericial médico.	Multa de R\$ 1.200,00 por litigância de má-fé. O relator destacou a ausência de boa-fé processual e a criação de conteúdo inexistente [3].
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC)	18 de fevereiro de 2025	Inclusão de jurisprudências e doutrinas inexistentes em recurso, com o advogado admitindo ter usado ChatGPT.	Multa por litigância de má-fé (10% sobre o valor atualizado da causa). Comunicação do caso à OAB/SC para análise [4].

3. Análise dos Motivos e Implicações

Os casos apresentados demonstram um padrão claro de punição relacionado à **geração de conteúdo jurídico inverídico por IA**, seja jurisprudência falsa, súmulas inexistentes ou artigos de lei fabricados. Os principais motivos para as sanções incluem:

- **Litigância de Má-Fé:** A apresentação de informações falsas com o intuito de induzir o juízo a erro é considerada uma violação grave da boa-fé processual [1] [2] [3] [4].

- **Ato Atentatório à Dignidade da Justiça:** A conduta de apresentar dados inverídicos compromete a integridade e a confiança no sistema judicial [1] [2].
- **Falta de Revisão Humana e Responsabilidade do Advogado:** Os tribunais e a OAB têm enfatizado que o uso de IA não exime o advogado de sua responsabilidade de verificar a veracidade e a correção do conteúdo gerado. A supervisão humana é indispensável [1] [2] [3] [4].
- **Violação de Diretrizes Éticas da OAB:** A OAB, por meio de suas comissões e recomendações (como a Recomendação nº 001/2024 do Conselho Federal), tem estabelecido a necessidade de cautela e responsabilidade no uso da IA, alertando para os riscos de alucinações e a importância da verificação [2].

4. Conclusão

Os casos de multas e punições por uso inadequado de IA na advocacia brasileira são um alerta contundente para a classe. Eles reforçam a necessidade de que advogados e escritórios adotem uma postura crítica e responsável ao integrar a inteligência artificial em suas rotinas. A verificação rigorosa das informações geradas pela IA, a compreensão das limitações dessas ferramentas e a adesão às diretrizes éticas da OAB e à LGPD são fundamentais para evitar sanções e preservar a credibilidade profissional. Este levantamento serve como um subsídio importante para o infoproduto, destacando os riscos reais e a importância da implementação segura e ética da IA no Direito.

5. Referências

[1] Migalhas. (2 de julho de 2025). *Leis e jurisprudência inventadas: Advogado é multado por uso de IA*. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/433822/leis-e-jurisprudencia-inventadas-advogado-e-multado-por-uso-de-ia> [2] ConJur. (16 de fevereiro de 2026). *Uso de jurisprudência criada por IA gera multa por má-fé e ofício à OAB*. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2026-fev-16/uso-de-jurisprudencia-criada-por-ia-gera-multa-por-ma-fe-e-oficio-a-oab/> [3] TRT-3. (27 de outubro de 2025). *Justiça do Trabalho aplica multa após advogado citar súmula inexistente gerada por inteligência artificial*. Disponível em: <https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/justica-do-trabalho-aplica-multa-apos-advogado-citar-sumula-inexistente-gerada-por-inteligencia-artificial> [4] Jusbrasil. (18 de fevereiro de 2025). *TJSC multa autor de recurso por jurisprudência falsa gerada por inteligência artificial*. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/tjsc-multa-autor-de-recurso-por-jurisprudencia-falsa-gerada-por-inteligencia-artificial/3125711562>